

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2218/2549

บริษัทชัยราชการ (กรุงเทพ) จำกัด  
บริษัทเจนกฤษศรี จำกัด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตาม ป.วิ.พ. ภาค 4 ลักษณะ 1 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาคดีนี้แล้ว คดีนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาต่อไป

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกจำนวน 5 คัน กับโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อและใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่าไม่ได้ผิดสัญญา สัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกัน จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาโดยให้โจทก์คืนรถยนต์บรรทุกพิพาทจำนวน 1 คัน ที่โจทก์ยึดคืนไปให้อยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสอง และห้ามโจทก์เกี่ยวข้องกับรถยนต์

บรรทุกพิพาทอีก 4 คับ ศาลชั้นต้นงดไต่สวนและมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น  
พับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า คำร้องของจำเลยทั้งสองเป็น  
เรื่องเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 1 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยึดตามคำพิพากษา  
ศาลอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาคดีนี้แล้ว คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัย  
ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาต่อไป

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็น  
พับ.

(มนตรี ยอดปัญญา-สุรพล เจียมจู่ไร-ชวลิต ตุลยสิงห์)

ศาลแพ่ง - นายสมอาจ พิมพ์โพธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพรัช เกิดศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น